

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 자회사 관리 업무 불철저
2. 소관부점 : 수도권재산관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사는 출자에 따른 출자회사의 설립목적 달성 및 성장발전을 위한 효율적인 경영관리를 도모하기 위하여 「출자회사관리세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제18조에 따라 출자회사와 「경영관리약정」(이하 “약정”이라 한다)을 체결하도록 되어 있다.

수도권재산관리처는 (주)캠코시설관리와 2019. 6. 13. 약정을 체결¹⁰⁾하고, 약정 제3조 제1항에 따라 (주)캠코시설관리로부터 매년 ‘사업계획 및 예산편성(안)’을 제출받는 등 출자회사 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

세칙 제2조에 따르면 공사는 출자회사가 책임경영체제 하에서 자율성이 보장되도록 필요한 범위 내에서 관리 감독하다고 되어 있고, 세칙 제5조에 따르면 공사는 출자회사에 사업계획 및 예산편성 등에 대해 사전에

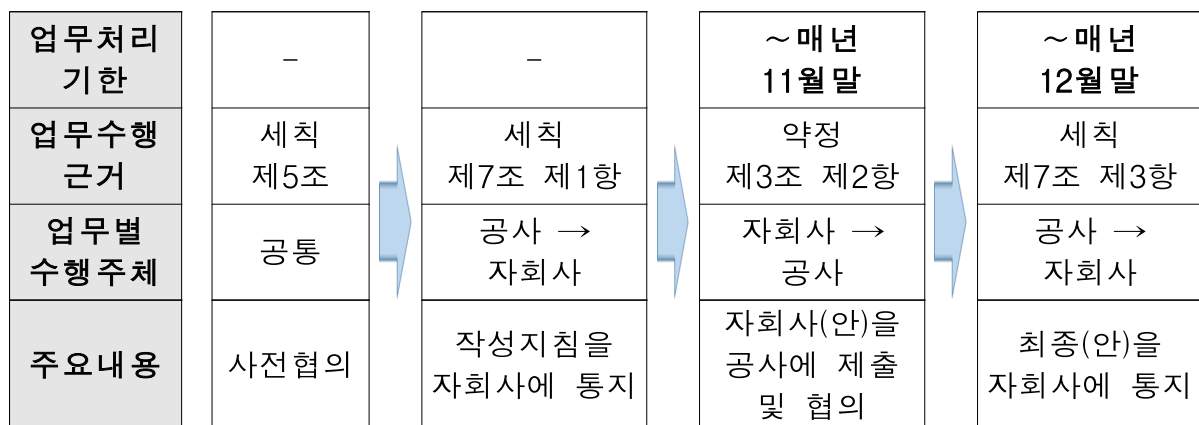
10) ‘(주)캠코시설관리와 경영관리약정 체결 승인’(공공재산관리부-8460호, '19. 6. 3.)

협의하도록 하여야 한다고 되어 있으며, 세칙 제7조 제1항에 따르면 사업부서인 수도권재산관리처는 (주)캠코시설관리의 사업계획과 예산편성에 관한 지침(이하 “작성지침”이라 한다)을 출자회사에 통지하여야 한다고 되어 있다.

또한, (주)캠코시설관리 약정 제3조 제2항에 따르면 ‘사업계획 및 예산편성(안)’을 해당 회계연도 개시 1월 전까지 공사에 제출하여 사전에 협의하여야 한다고 되어 있으며, 세칙 제7조 제3항에 따르면 사업부서는 ‘사업계획 및 예산편성(안)’(이하 “사업계획·예산(안)”이라 한다)을 해당 회계연도 개시 전까지 통지하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 사업계획·예산(안)은 출자회사의 차년도 경영관리에 직접적으로 영향을 미치는 중요한 사항이므로 [그림 1]과 같이 수도권재산관리처에서는 (주)캠코시설관리와 주요 내용을 사전협의하고, 작성지침을 적기 통지하여 매년 11월 말까지 자회사로부터 사업계획·예산(안)을 제출 받아 매 회계연도 개시 전까지 자회사에 최종(안)을 통지할 수 있도록 업무를 관리·감독함이 바람직하다.

[그림 1] (주)캠코시설관리 사업계획 및 예산편성 업무절차 흐름도



다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 공사와 (주)캠코시설관리의 사업계획·예산(안) 관련 업무처리 실태에 대해 점검한 결과

[표 5]와 같이 2020년의 경우 수도권재산관리처에서는 (주)캠코시설관리로부터 사업계획·예산(안)을 제출받는 기한인 2019. 11. 30.로부터 1개월 이상이 지난 2020. 1. 8.에서야 (주)캠코시설관리에 작성지침을 통지하였고¹¹⁾, 그 후 (주)캠코시설관리는 제출 기한인 2019. 11. 30.부터 90일(작성지침 통지일로부터 51일)이 지난 2020. 2. 28.에서야 제출하였으며

2021년의 경우 수도권재산관리처에서는 제출기한인 2020. 11. 30.로부터 7일 전인 같은 달 23. (주)캠코시설관리에 작성지침을 통지하였고¹²⁾, 그 후 (주)캠코시설관리는 제출기한인 2020. 11. 30.로부터 93일(작성지침 통지일로부터 100일)이 지난 2021. 3. 3.에서야 제출하는 등 관련 업무처리가 지연된 사실이 있어서 해당 업무경위를 점검해 본 바

[표 5] ‘사업계획 및 예산편성’(안) 관련 공사·자회사간 업무처리 현황

(단위 : 일)

구 분	제출기한 (A)	①작성지침 통지일 (→자회사) (B)	자회사의 제출기한 잔여일수 (C)=(A-B)	최종안 제출일 (→공사) (D)	총 지연일수	
					제출기한 기준 (E)=(D-A)	②작성지침 통지일 기준 (E)=(D-B)
2020년	'19. 11. 30.	'20. 1. 8.	△39일	'20. 2. 28.	90일	51일
2021년	'20. 11. 30.	'20. 11. 23.	7일	'21. 3. 3.	93일	100일

11) 공공재산관리처-945호('20. 1. 8.)

12) 수도권재산관리처-19328호('20. 11. 23.)

(1) 사업계획·예산(안) 작성지침 통지 불철저

[그림 1]과 같이 (주)캠코시설관리는 세척 제7조 제1항에 따라 사업부서로부터 작성지침을 통지받은 이후부터 사업계획·예산(안)의 세부내용을 확정하여 제출하는 업무 구조이므로 수도권재산관리처에서는 (주)캠코시설관리가 사업계획·예산(안)을 작성하여 제출하는 기한을 감안하여 작성지침을 통지할 필요가 있음에도

[표 5]와 같이 2020년에는 이미 제출기한으로부터 39일이 지난 시점에서, 2021년에는 제출기한이 7일 남은 시점에서 자회사로 작성지침을 통지하였고, 이로 인해 후속절차가 순연되어 (주)캠코시설관리는 공사로 제출해야 하는 기한으로부터 2020년에는 90일, 2021년에는 93일이 지난 후에 각각의 최종안을 수도권재산관리처로 제출하는 등

사업부서에서 자회사로 작성 지침을 적기 통지하지 않고 사업계획·예산(안) 제출기한이 이미 지나거나 임박한 시점에 통지하여 자회사의 사업계획·예산(안)의 제출 지연을 초래한 사실이 있는 바, 향후에는 작성지침 통지 업무를 철저히 할 필요가 있다.

(2) 사업계획·예산(안) 관련 사전협의 실효성 제고 필요

또한, 세척 제5조 제1항에 따르면 사업계획 및 예산편성은 공사와 자회사간의 사전협의사항으로 명시되어 있으나, 2021. 10. 29. 감사일 현재까지 사전협의할 대상 항목, 기간, 방법 등 세부사항에 대해서는 구체적으로 정한 바가 없어서 자회사의 사업계획·예산(안) 제출기한인 매년 11월 말까지 사전협의를 체계적으로 진행되지 않음에 따라¹³⁾

(주)캠코시설관리에서 작성지침을 통지받은 이후에도 사업부서와 자회사의 추가 업무협약이 사업계획·예산(안) 최종안 확정시까지 계속 진행된 결과, [표 5]와 같이 사업부서의 작성지침 통지시부터 자회사의 사업계획·예산(안) 제출까지 2020년에는 51일(제출기한 기준 총 지연일수인 90일의 54.8%), 2021년에는 100일이 소요되는 등의 사실이 있어서¹⁴⁾

향후 사업계획·예산(안) 적기 확정을 위해서는 사업계획·예산(안)의 세부사항 중 사전협의단계에서 구체적 내용 작성이 가능한 항목¹⁵⁾을 구분하고, 실무협의체 운영·협의를 통해 자회사의 사업계획·예산(안) 제출기한인 매년 11월 말 이전까지 각 항목별 내용을 보완하여 그 후 협의기간을 단축하는 등의 개선방안을 도입하여 현재 사전협의 절차의 실효성을 제고할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 수도권재산관리처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며 향후 자회사의 사업계획·예산(안) 업무가 적기 처리될 수 있도록 관리하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

수도권재산관리처장은 (주)캠코시설관리 ‘사업계획 및 예산편성(안)’이

13) 2021년 사업계획·예산안 관련 사전협의를 대부분 e-메일로 진행되었는데 사업부서 및 자회사 담당자간 발·수신된 메일 총 25건 중, 자회사의 제출기한인 2020. 11월 말까지 협의된 메일은 전체의 12%인 3건이었으며, 나머지 22건에 대한 협의는 최종안 확정인 2021. 3월초까지 계속되었음

14) 매년 (주)캠코시설관리에 통지되는 작성지침 상에는 사업부서의 ‘사업계획 및 예산편성 기준’ 및 기획재정부 ‘공기업·준정부기관 예산편성지침’이 포함되어 있는 바, 예산 관련 일부 항목은 사전협의단계 이후까지도 계속 협의가 필요한 경우가 있음

15) 예컨대, 사업계획 운영방향, 부서별 목표 및 과제 등은 사전협의를 가능한 부분임

매 회계연도 개시 전까지 확정될 수 있도록 작성지침을 자회사에 적기 통지하도록 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하고 (주의)

「출자회사관리세칙」 제5조와 관련하여 ‘사업계획 및 예산편성(안)’ 사전협의 대상 항목, 완료기간 등을 구체적으로 정하고 실무협의체를 운영하는 등 사전협의 절차의 실효성을 제고하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)